

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9558/2542

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
กบินทร์บุรี

โจทก์

นาย อนุโลมหรือจุก คงประชุม กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 226, มาตรา 227

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ, มาตรา 72 วรรคสอง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง

จำเลยที่ 2 กับพวกเตรียมอาวุธปืนพกให้จำเลยที่ 1 พาติดตัวไปแล้วเดินทางไป
ที่เกิดเหตุด้วยกันโดยเจตนาจะไปวิวาทกับผู้เสียหายกับพวก ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 กับ
พวกมีเจตนาใช้อาวุธปืนนั้นในการวิวาทเมื่อพวกของจำเลยทั้งสองเข้าชกต่อยกับผู้
เสียหายและพวก จำเลยที่ 2 ก็ยืนอยู่กับจำเลยที่ 1 และการที่จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืน
พกที่เตรียมมายิงผู้เสียหายกับพวกก็อยู่ในความรู้เห็นของจำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่
2 ยังหลบหนีไปกับจำเลยที่ 1 และพวก แม้จำเลยที่ 2 จะไม่ได้ร่วมชกต่อยและใช้
อาวุธปืนยิงผู้เสียหายกับพวก แต่จำเลยที่ 2 อยู่ในที่เกิดเหตุใกล้ชิดเพียงพอที่จะช่วย
เหลือได้ ถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการในการใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายกับพวก มีอาวุธ
ปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทาง
สาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตด้วย

ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตโจทก์ไม่ได้อาวุธปืน
พกที่ใช้กระทำผิดมาเป็นของกลาง โจทก์ก็นำสืบแต่เพียงว่าจำเลยทั้งสองกับพวกไม่
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืนให้มีและใช้อาวุธปืนขนาดใดเลย เมื่อโจทก์
นำสืบไม่ได้ว่าอาวุธปืนพกที่ใช้กระทำผิดเป็นอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตาม
กฎหมายหรือไม่ จึงต้องฟังเป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 ว่าเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับ
อนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 72 วรรคสามเท่านั้น และเมื่อโจทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยทั้งสองร่วมกัน
กระทำผิดฐานนี้ จึงเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1
ซึ่งมิได้อุทธรณ์ฎีกาด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213
ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกอีกสามคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกัน
กระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมี
อาวุธปืนพกแบบออโตเมติกขนาด 11 มิลลิเมตร ไม่ปรากฏหมายเลขทะเบียนของเจ้า
พนักงานประทับไว้จำนวน 1 กระบอก ชองกระสุนปืน 1 ชอง และกระสุนปืนหลาย
นัดไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันพาอาวุธปืนดัง
กล่าวไปตามถนนสาธารณะซึ่งเป็นหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และ
จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงนายลือชัย นานคำ นายดารา สี
ยางนอก และนายไชยวุฒิตรีดารา หลายนัดโดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกที่บริเวณ
สะบักซ้ายของนายลือชัย เป็นเหตุให้นายลือชัยถึงแก่ความตาย และกระสุนปืนถูก
นายดาราบริเวณท้อง จำเลยทั้งสองกับพวกได้ลงมือกระทำผิดและกระทำไปตลอด
แล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากแพทย์ทำการรักษาได้ทัน นายดาราจึงไม่

ถึงแก่ความตายเพียงเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ส่วนนายไชยวุฒิไม่ถูกระสุนปืนเนื่องจากหลบได้ทัน เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมยึดปลอกกระสุนปืนขนาด 11 มิลลิเมตร จำนวน 4 ปลอก ที่จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้กระทำผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 91, 83, 80, 33 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 288 ประกอบมาตรา 80, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดกรรมเดียวให้ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกคนละตลอดชีวิตฐานร่วมกันมีอาวุธปืน จำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืน จำคุกคนละ 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง และลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน ฐานมีอาวุธปืนจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือน จำเลยที่ 2 มีกำหนด 8 เดือน ฐานพาอาวุธปืนจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 เดือน จำเลยที่ 2 มีกำหนด 4 เดือนรวมจำ

คุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี 9 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 34 ปี 4 เดือน
ปลดกระสุนปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้รับ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง
จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนพกยิงนายลือชัยนาคำ นายดารา สียางนอก และนายไชยวุฒิ
ตรีดารา เป็นเหตุให้นายลือชัยถึงแก่ความตาย นายดาราได้รับอันตรายสาหัสส่วนนาย
ไชยวุฒิหลบหนีได้ทันจึงไม่ถูกกระสุนปืน

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1
กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายไชยวุฒิ ผู้เสียหายเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลา
ประมาณ 12 นาฬิกา ขณะที่ผู้เสียหายกับนายลือชัยและนายดาราคุยกันอยู่ที่รถยนต์
กระบะข้างหอประชุมโรงเรียนมิตรภาพวังน้ำเย็น จำเลยทั้งสองพร้อมนายวสันต์ เข้ม
เพชรกับพวกขับและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยกัน 2 คัน นายวสันต์เข้ามาถาม
ผู้เสียหายว่ามีเรื่องอะไรกับน้องของนายวสันต์ ผู้เสียหายตอบว่าไม่มีอะไร แล้วนาย
วสันต์ชกกับผู้เสียหาย พวกของนายวสันต์เข้าชกต่อยกับพวกของผู้เสียหายระหว่าง
ชุลมุนกันมีเสียงปืน 1 นัดเห็นจำเลยที่ 1 ถืออาวุธปืนพกจ่อไปทางนายลือชัยซึ่งนอน
คว่ำอยู่ผู้เสียหายชกกับนายวสันต์ต่อแล้วได้ยินเสียงปืนอีก 1 นัด เมื่อหันไปก็เห็น
จำเลยที่ 1 หันปากกระบอกปืนมาทางผู้เสียหาย จึงวิ่งหนีโดยจำเลยที่ 1 ยิงมาทางผู้
เสียหายอีก 2 นัด แต่กระสุนปืนไม่ถูกและโจทก์มีนายศรีภูมิ คงแดงดีนักศึกษา

ผู้ใหญ่ ซึ่งขณะเกิดเหตุกำลังเรียนอยู่ในหอประชุมเบิกความว่า ผู้เสียหายได้ยินเสียงตะโกนว่าคนชกกันจึงออกมาดู เห็นคน 7 ถึง 8 คนชกกัน นายลือชัยถูกชกล้มจำนวนที่ 1 เข้าไปยังนายลือชัย นายดาราและนายไชยวุฒิตามลำดับแล้วจำนวนทั้งสองกับพวกรวม 5 คน ขับรถจักรยานยนต์ 2 คันหลบหนีไป แม้ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองปากจะไม่ได้สังเกตว่าขณะเกิดเหตุจำนวนที่ 2 ร่วมชกต่อหรือร่วมกับจำนวนที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงอย่างไร แต่ก็ได้ความเป็นการยืนยันว่าจำนวนที่ 2 ร่วมเดินทางมากับพวกจำนวนที่ 1 และหลบหนีไปด้วยกันหลังจากจำนวนที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงนายลือชัยกับพวกแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจติดตามจับกุมจำนวนที่ 2 ได้ในวันเกิดเหตุ และจำนวนที่ 2 ให้การต่อพันตำรวจโทนคร เกษมสุข พนักงานสอบสวนในวันเกิดเหตุนั้นเองตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข ๖.๖ (ศาลจังหวัดสมุทรปราการ)ว่า จำนวนที่ 2 รู้จักจำนวนที่ 1 นายวสันต์ นายดอกรัก เข้มเพชรและนายวิจิต เม่นตะเภา ประมาณ 5 ปี บ้านอยู่ใกล้กันและไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ เข้าวันเกิดเหตุจำนวนที่ 2 นายดอกรักและนายวิจิตพากันไปที่โรงเรียนมิตรภาพวังน้ำเย็นซึ่งเปิดสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ นายดอกรักและนายวิจิตเข้าไปเรียน ส่วนจำนวนที่ 2 ขับรถจักรยานยนต์ไปที่เวทีตลาด แล้วกลับไปรอที่บ้านนายดอกรักจำนวนที่ 2 นายดอกรักและนายวิจิตรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วขับรถจักรยานยนต์ไปที่โรงเรียนพบนายไชยวุฒิกับพวกประมาณ 5 ถึง 6 คน ที่ข้างหอประชุม นายไชยวุฒิตะโกนให้ของลับจำนวนที่ 2 กับพวกเห็นท่าไม่ดีและเกรงจะถูกรุมทำร้ายจึงกลับไปที่บ้านนายดอกรัก พบนายวสันต์ ขับรถจักรยานยนต์กลับจากทำนาและพบจำนวนที่ 1 นอนเล่นอยู่ที่บ้านนายดอกรัก จึงชวนคนทั้งสองไปด้วยกัน โดยนายดอกรักวิ่งเข้าไปเอาอาวุธปืนพกมาให้จำนวนที่ 1 ติดตัวไว้เพื่อว่าพวกของนายไชยวุฒิมีอาวุธปืน เมื่อจำนวนทั้งสองกับพวกไปถึงโรงเรียนก็พบนายไชยวุฒิกับพวก นายวสันต์เข้าไปถามนายไชยวุฒิแล้วชกกัน นายวิจิตชกกับนายลือชัย และนายดอกรักชกกับนายดารา จำนวนที่ 2 ยืนดูเหตุการณ์อยู่กับจำนวนที่ 1 สักพักจำนวนที่ 1 ก็เดินเข้าไปยิงนายลือชัย นายดารา และนายไชยวุฒิ

แล้วจำเลยทั้งสองกับพวกหลบหนีไปด้วยกัน คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุเป็นลำดับตั้งแต่สาเหตุที่จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันเดินทางไปที่เกิดเหตุและได้ให้การไว้ทันทีในวันเกิดเหตุโดยไม่มีเวลาปรุงแต่งเรื่องให้ผิดไปจากความจริงทั้งจำเลยที่ 2 มิได้โต้แย้งว่าคำให้การชั้นสอบสวนไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงต่อความจริงจึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 2 ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามความจริง ตามพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 กับพวกเตรียมอาวุธปืนพกให้จำเลยที่ 1 พาติดตัวไป แล้วเดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยกันโดยเจตนาจะไปวิวาทกับนายไชยวุฒิกับพวกถือได้ว่าจำเลยที่ 2 กับพวกมีเจตนาใช้อาวุธปืนนั้นในการวิวาทเมื่อพวกของจำเลยทั้งสองเข้าชกต่อยกับนายไชยวุฒิและพวกจำเลยที่ 2 ก็ยืนอยู่กับจำเลยที่ 1 และการที่จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนพกที่เตรียมมายิงนายลือชัย นายดาราและนายไชยวุฒิก็ออยู่ในความรู้เห็นของจำเลยที่ 2 แล้วจำเลยที่ 2 ยังหลบหนีไปกับจำเลยที่ 1 และพวกถึงแม้จำเลยที่ 2 จะไม่ได้ร่วมชกต่อยและใช้อาวุธปืนยิงนายลือชัยกับพวก แต่จำเลยที่ 2 อยู่ในที่เกิดเหตุใกล้ชิดเพียงพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการในการใช้อาวุธปืนยิงนายลือชัยกับพวก มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตด้วย แต่ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตนั้น โจทก์ไม่ได้อาวุธปืนพกที่ใช้กระทำผิดมาเป็นของกลาง โจทก์ก็นำสืบแต่เพียงว่าจำเลยทั้งสองกับพวกมิได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอาวุธปืนให้มีและใช้อาวุธปืนขนาดใดเลย เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าอาวุธปืนพกที่ใช้กระทำผิดเป็นอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายหรือไม่ จึงต้องฟังเป็นคุณแก่จำเลยที่ 2 ว่าเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคสาม เท่านั้น และเมื่อโจทก์ฟ้องและนำสืบว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำผิดฐานนี้จึงเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้อุทธรณ์ฎีกาด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213

ประกอบมาตรา 225 อนึ่งขณะกระทำผิดจำเลยที่ 2 อายุเพียง 18 ปี เห็นสมควรลด
มาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 และเมื่อ
พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดแล้ว เห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยที่ 2 ใน
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นให้ลดหลั่นจากโทษที่ลงแก่จำเลยที่ 1 ด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288 และมาตรา 288 ประกอบมาตรา 80, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิวรรค
หนึ่ง, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทงลงโทษขณะกระทำผิดจำเลยที่ 2
อายุ 18 ปี เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษลงหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 76 ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนัก
ที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 13 ปี 4 เดือน ฐานร่วมกันมีอาวุธ
ปืนมีทะเบียนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน และฐาน
พาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน รวมจำ
คุก 14 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา อันเป็น
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 ปี 4 เดือน สำหรับจำเลยที่ 1 ความผิดฐาน
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ให้ปรับบทลงโทษตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.
2490 มาตรา 72 วรรคสาม จำคุก 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 แล้ว จำคุก 3 เดือน รวมลงโทษทุกกระทงจำคุกจำเลยที่ 1 มี
กำหนด 25 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สมศักดิ์ เนตรมัย-กนก พรณรักษา-ปรีดี รุ่งวิสัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ